

[2-1] [시정, 시정(회수), 통보] 사항

1. 제 목 : 계획 급수량 변경에 따른 상수도 원인자부담금 납부 검토 미흡
2. 조치부서 : ○○○○처(시정), ○○○○○본부(시정(회수), 통보)
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○○○본부 ○○○사업본부에서는 ○○○도 ○○○시와 「수도법」 제71조 및 같은 법 시행령 제65조에 의거 2014. 12. 17. “○○○신도시(⓪⓪지구) 상수도 원인자부담금 납부 협약”을, 2015. 2. 2. “○○○신도시(▽▽지구) 상수도 원인자부담금 납부(변경) 협약”을 각각 체결하였다.

[표 7] 상수도 원인자부담금 산출 내용

구분		내용	산출근거	비고
⓪ ⓪ 지 구	① 단위사업비	728,754원/톤	기존시설+▽▽ 배수지 및 가압장 단위사업비	
	② 계획급수인구	59,454인	⓪⓪지구 실시계획(1차) 변경(2014.1.6.) 기준	단독 세입자 150% 추가 반영
	③ 급수량 원단위	416L/인·일	○○○시 수도정비기본계획변경(2008.4.) 기준	계획 1인 1일 최대
	④ 계획 급수량	24,733톤/일	②×③	
	부과 금액	18,024,273천 원	①×④	
▽ ▽ 지 구	① 단위사업비	713,467원/톤	기존시설+▽▽ 배수지 및 가압장 단위사업비	
	② 계획급수인구	109,955인	▽▽지구 실시계획(8차) 변경(2014.9.2.) 기준	단독주택 세입자 150% 추가 반영
	③ 급수량 원단위	403L/인·일	○○○시 수도정비기본계획변경(2006.5.) 기준	계획 1인 1일 최대
	④ 계획 급수량	44,312톤/일	②×③	
	부과 금액	31,615,140천 원	①×④	

자료 : ○○○신도시 상수도 원인자부담금 납부 협약서 재구성

한편, 2014. 8. 8. □□시에서 고시한 「□□시 수도정비기본계획(변경)」에 따르면 계획 1인 1일 최대 급수량 원단위는 기존 수도정비기본계획 대비 [표 8]과 같이 변경되었다.

[표 8] □□시 급수량 원단위

구분		목표 연도					비고
		2010	2015	2020	2025	2030	
일 최대 급수량 (ℓ/인·일)	기정	390	416				□□시 수도정비기본계획(변경) (□□시 고시 제2006-40호(2006. 5.24.))
	변경		381	381	381	381	□□시 수도정비기본계획(변경) (□□시 고시 제2014-133호(2014. 8. 8.))

자료 : 「□□시 수도정비기본계획(변경)」자료 재구성

「지구단위계획 수립지침(국토교통부 훈령)」 4-2-5에 따르면 상수도 시설은 구역 내의 급수인구와 급수량을 추정하여 계획하되, 당해 지방자치단체의 수도정비 기본계획과 수도시설확충사업계획 등을 고려하도록 규정하고 있고,

「□□시 수도시설의 원인자부담금 산정·징수 등에 관한 조례」 별표1(원인자 부담금 산정기준)에 따르면 부과 대상사업의 수도물 사용량은 해당 사업의 사업 계획서 또는 설계서를 기초로 산정한 인원에 준공 예정 연도의 1인당 1일 최대 급수량을 곱하여 산정하도록 규정하고 있다.

또한, 부담금 협약 제4조 제3항에 따르면 □□신도시(㉠㉠, ∨∨) 택지개발지구 최종 실시계획 승인(변경) 시 사업지구의 급수인구 비율 및 급수량을 반영하여 상수도 원인자부담금을 정산한다고 규정하고 있다.

따라서 상수도 원인자부담금 산정 및 부과의 기준이 되는 계획 급수량은 당해 지방자치단체의 도시기본계획상 인구지표 및 수도정비기본계획상 급수량 원단위를 고려하여 산정하여야 하며, 사업계획 변경 시 도시기본계획 및 수도정비기본계획 등의 변동 여부를 확인하여 적정 수량이 사업계획에 반영되도록 하여야 한다.

그런데도 □□사업본부에서는 ㉠지구 부담금 협약(2014. 12월) 및 √√지구 부담금(변경) 협약(2015. 2월)을 체결하기 전인 2014. 8. 8.에 이미 □□시 수도 정비 기본계획이 변경 고시되어 급수량 원단위가 381ℓ/인·일로 변경되었는데도, 이를 사업계획에 반영하지 않은 채 기존 급수량 원단위를 기준으로 협약을 체결하여 [표 9]와 같이 변경된 원단위 기준 대비 3,242백만 원의 원인자부담금이 과다 부과되었다.

[표 9] 상수도 원인자부담금 부과액 조정안

구분		협약 시(A)	조정안(B)	차이(B-A)	비고(협약일)
㉠지구	급수량 원단위	416L/인·일	381L/인·일('14.8월 변경)	감 35L/인·일	2014.12.17.
	원인자부담금	18,024백만 원	16,508백만 원	감 1,516백만 원	
√√지구	급수량 원단위	403L/인·일	381L/인·일('14.8월 변경)	감 22L/인·일	2015. 2. 2.
	원인자부담금	31,615백만 원	29,889백만 원	감 1,726백만 원	
합 계		49,639백만 원	46,397백만 원	감 3,242백만 원	

자료 : 감사자료 재구성

또한, 계획 급수량이 감소하여 원인자부담금의 감소가 예상되는데도 이에 대한 면밀한 검토 없이 2016. 6. 29. ㉠지구 부담금 18,024백만 원을 최종 납부 완료⁸⁾ 하는 등 당초 계획 급수량을 기초로 부과된 부담금을 그대로 납부하고 있다.

8) 1차분(11,500백만 원)-2014. 12. 26. / 2차분(3,262백만 원)-2015. 3. 30. / 3차분(3,262백만 원)-2016. 6. 29. 납부

그 결과 [표 10]과 같이 ㉠㉠지구 상수도 원인자부담금 1,564백만 원을 과다 납부하였으며, ㉡㉡지구 부담금 1,796백만 원을 과다 납부할 우려가 있다.

[표 10] 상수도 원인자부담금 환급 등 예상액

구분			기정(A)	변경(B)	차이(B-A)	비고
㉠ ㉠ 지구	급 수 인 구	세대수	20,352호	21,908호 ⁹⁾	증 1,556호	단독주택 세입자 150% 추가 반영
		가구당 인구수	2.8인/가구	2.6인/가구	감 0.2인/가구	
		계획급수인구 ①	59,454인	59,283인	감 171인	
	급수량 원단위 ②		416L/인·일	381L/인·일	감 35L/인·일	계획 1인 1일 최대
	계획 급수량 ①×②		24,733m³/일	22,587m³/일	감 2,146m³/일	
	상수도 원인자부담금		18,024백만 원	16,460백만 원	감 1,564백만 원	납부 완료
㉡ ㉡ 지구	급 수 인 구	세대수	37,982호	41,481호 ¹⁰⁾	증 3,499호	단독주택 세입자 150% 추가 반영
		가구당 인구수	2.8인/가구	2.6인/가구	감 0.2인/가구	
		계획급수인구 ①	109,955인	109,696인	감 259인	
	급수량 원단위 ②		403L/인·일	381L/인·일	감 22L/인·일	계획 1인 1일 최대
	계획 급수량 ①×②		44,312m³/일	41,794m³/일	감 2,518m³/일	
	상수도 원인자부담금		31,615백만 원	29,819백만 원	감 1,796백만 원	납부 중 (잔액 3,900백만 원)

자료 : 감사실 조사 자료 재구성

이와 관련하여 협약 체결 및 부담금 납부 업무에 다소 소홀한 점이 있었던 것은 사실이나 수도정비기본계획이 변경 고시(2014. 8월)되기 전인 2009. 12. 23.에 이미 □□시에서 ㉡㉡지구 최초 부담금 협약(2009. 5. 13.)에 따라 ㉡㉡ 및 ㉠㉠지구 통합 배수지 건설공사를 착공하였고,

9) ㉠㉠지구 실시계획변경 승인 신청서 기준(○○○○처-3049호(2016. 6. 14.))

10) ㉡㉡지구 최종 실시계획 승인서 기준(♣♣♣♣부 고시 제2015-1006호(2015. 12. 28.))

⊙⊙지구 사업 착수 지연에 따라 2010. 10월경 위 본부에서 배수지 건설공사 일정 조정 및 시설규모 분할을 요청하였으나, □□시에서 진행 중 사업의 시설 축소 및 분할 불가를 사유로 당초대로 배수지 설치공사를 추진¹¹⁾하였던 사항으로 부담금 협약 (변경)체결 당시 변경된 급수량 원단위를 적용하기 어려웠던 사정이 인정된다.

5. 조치할 사항

⊙⊙⊙⊙처장은

수도정비기본계획 변경에 따른 사업계획 변경 내용을 □□신도시(ⅴⅴ·⊙⊙) 실시계획에 조속히 반영하시기 바랍니다(시정).

▣▣▣▣본부장은

① 계획 급수량 변경에 따른 ⊙⊙지구 상수도 원인자부담금 감소액 1,564백만 원을 회수하시기 바라며(시정(회수)),

② ⅴⅴ지구 상수도 원인자부담금 감소액 1,796백만 원이 납부되지 않도록 재 협의하시기 바랍니다(통보).

11) “계획된 배수지 시설규모의 축소 시공은 시설사업이 진행되고 있는 실정이라 불가하며, 향후 ⅴⅴ. ⊙⊙지구의 수요 증대에 능동적 대처를 위하여는 기존의 시설 규모가 필수적이며 경제적 방안 임”(□□시 상하수도사업소-23601호(2010. 10. 19.))